

ส่วนอนุญาตใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าไม้
รับที่.....
ลงวันที่ ๒๔ มี.ค. ๒๕๖๘
เวลา ๑๗.๔๙



กรมป่าไม้
รับที่ ๓๑๘๒
วันที่ ๒๓ มี.ค. ๒๕๖๘
เวลา ๑๕.๓๔

กรมป่าไม้
รับที่ ๓๑๘๒
วันที่ ๒๓ มี.ค. ๒๕๖๘
เวลา ๑๕.๓๔

ที่ ทส ๐๒๒๒.๒/ ๔๐๒

ถึง กรมป่าไม้

ตามที่กรมป่าไม้มีหนังสือ เรียน ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อโปรดพิจารณา
นำเรียนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ กรณีส่วนราชการ
หรือหน่วยงานของรัฐขออนุญาตเข้าทำประโยชน์หรืออยู่อาศัยในเขตป่าสงวนแห่งชาติ และกรณีส่วนราชการ
หรือหน่วยงานของรัฐขอใช้พื้นที่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ จำนวน ๖ เรื่อง ดังนี้

๑. ที่ ทส ๑๖๐๒.๔๔/๒๑๔๔๐ ลงวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๗ (จำนวน ๑ แปลบ)
๒. ที่ ทส ๑๖๐๒.๔๔/๒๑๔๔๑ ลงวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๗ (จำนวน ๑ แปลบ)
๓. ที่ ทส ๑๖๐๒.๔๔/๒๑๖๔๔ ลงวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๗ (จำนวน ๑ แปลบ)
๔. ที่ ทส ๑๖๐๒.๔๔/๒๑๙๐๖ ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๗ (จำนวน ๑ แปลบ)
๕. ที่ ทส ๑๖๐๒.๔๒/๒๒๐๙๙ ลงวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๗ (จำนวน ๑ แปลบ)
๖. ที่ ทส ๑๖๐๒.๔๔/๒๒๑๐๐ ลงวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๗ (จำนวน ๑ แปลบ)

ความละเอียดทราบแล้ว นั้น

บัดนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้พิจารณาอนุมัติ
ในกรณีดังกล่าวตามข้างต้นแล้ว สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจึงส่งผลการพิจารณา
พร้อมเอกสารประกอบการพิจารณา จำนวน ๖ แปลบ มายังกรมป่าไม้เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม



ส่ง กอง

(นายอำนาจ สุธงษิ)

ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง

๒๓ มี.ค. ๒๕๖๘

สว.๕

นายสุทธิรัตน์ จันทระเจริญ

ผู้อำนวยการกองการอนุญาต

ฝ่ายอนุญาตใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าไม้

กองกฎหมาย

โทร. ๐ ๒๒๖๕ ๖๓๓๕

คุณ สุทธิรัตน์
-ดำเนินการ

๒๕

รับที่ ๑๐๗
วันที่ ๑๖ มี.ค. ๖๘
เวลา ๑๕.๑๗

"No Gift Policy ทส.โปร่งใสและเป็นธรรม"

แนบ ๐๘ ลงน และ

-เรียน ผอ.สว.๕
ดำเนินการต่อไป/นอ.
๑๖ มี.ค. ๖๘
คพ.นส.๕

๒๕๖๘

ที่ ทส ๑๖๐๒.๔๕/๒๑๖๔๔

เรียน ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ตามที่กรมป่าไม้ส่งเรื่องการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ขอใช้พื้นที่ภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเทือกเขาแก้ว ป่าคลองเขาล่อน และป่าคลองปอม เพื่อก่อสร้างและบำรุงรักษาระบบโครงข่ายไฟฟ้า ๒๓๐ กิโลโวลต์ คลองแฉะ - สตูล (ช่วงที่ ๑) (ช่วงปรับแก้ทิศทางและแนวเขตระบบโครงข่ายไฟฟ้า) ท้องที่จังหวัดสงขลา เรียน ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อโปรดพิจารณานำเรียนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ นั้น

กองกฎหมายพิจารณาแล้ว

๑. มาตรา ๑๓/๑ แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๓ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม โดยมาตรา ๗ แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๙ กำหนดให้อธิบดีกรมป่าไม้ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพิจารณาการใช้ประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติมีอำนาจประกาศกำหนด บริเวณที่ทางราชการใช้ประโยชน์ภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติได้ โดยพื้นที่ขออนุญาตดังกล่าวอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ จำนวนเนื้อที่ ๙๒ ไร่ ๒ งาน ๕๖ ตารางวา

๒. คณะกรรมการพิจารณาการใช้ประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ในการประชุม ครั้งที่ ๙/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๗ พิจารณาเรื่องราวคำขออนุญาตกรณีการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ขอใช้พื้นที่ภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าเทือกเขาแก้ว ป่าคลองเขาล่อน และป่าคลองปอม เพื่อก่อสร้าง และบำรุงรักษาระบบโครงข่ายไฟฟ้า ๒๓๐ กิโลโวลต์ คลองแฉะ - สตูล (ช่วงที่ ๑) (ช่วงปรับแก้ทิศทางและแนวเขต ระบบโครงข่ายไฟฟ้า) ท้องที่ตำบลท่าชะมวง ตำบลเขาพระ อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา เนื้อที่ ๙๒ ไร่ ๒ งาน ๕๖ ตารางวา อยู่ในหลักเกณฑ์ที่จะพิจารณาได้ตามกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ วิธีการ ตลอดจน มติคณะรัฐมนตรี และนโยบายที่เกี่ยวข้อง และมีมติให้ความเห็นชอบให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ใช้พื้นที่ภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าเทือกเขาแก้ว ป่าคลองเขาล่อน และป่าคลองปอม เพื่อก่อสร้าง และบำรุงรักษาระบบโครงข่ายไฟฟ้า ๒๓๐ กิโลโวลต์ คลองแฉะ - สตูล (ช่วงที่ ๑) (ช่วงปรับแก้ทิศทางและแนวเขต ระบบโครงข่ายไฟฟ้า) ท้องที่ตำบลท่าชะมวง ตำบลเขาพระ อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา เนื้อที่ ๙๒ ไร่ ๒ งาน ๕๖ ตารางวา โดยมีกำหนดระยะเวลาจนกว่าจะหมดความจำเป็น ตามความในมาตรา ๑๓/๑ แห่งพระราชบัญญัติ ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๓ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยมาตรา ๗ แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๙ และให้ปฏิบัติตามเงื่อนไข ๑๙ ข้อ และเงื่อนไขเพิ่มเติม ๑ ข้อ

๓. กรมป่าไม้เห็นว่า เรื่องราวคำขออนุญาตดังกล่าว มีข้อมูลอยู่ในหลักเกณฑ์ที่สามารถ พิจารณาอนุญาตได้ตามระเบียบ กฎหมาย มติคณะรัฐมนตรี และนโยบายที่เกี่ยวข้อง แต่เนื่องจากพื้นที่ ขออนุญาตบางส่วนอยู่ในเขตจำแนกการใช้ประโยชน์ทรัพยากรและที่ดินป่าไม้ เขตพื้นที่ป่าเพื่อการอนุรักษ์เพิ่มเติม (Zone C) ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๐ และ ๑๗ มีนาคม ๒๕๓๕ เนื้อที่ ๖๕ ไร่ ๒ งาน ๐๗ ตารางวา ต้องได้รับอนุมัติจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๓๗ ดังนั้น จึงเห็นควรนำเรียนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ใช้พื้นที่ภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าเทือกเขาแก้ว ป่าคลองเขาล่อน และป่าคลองปอม เพื่อก่อสร้างและบำรุงรักษาระบบโครงข่ายไฟฟ้า ๒๓๐ กิโลโวลต์ คลองแฉะ - สตูล (ช่วงที่ ๑) (ช่วงปรับแก้ทิศทางและแนวเขตระบบโครงข่ายไฟฟ้า) ท้องที่ตำบลท่าชะมวง ตำบลเขาพระ อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา เนื้อที่ ๖๕ ไร่ ๒ งาน ๐๗ ตารางวา โดยมีกำหนดระยะเวลาจนกว่า จะหมดความจำเป็น และให้ปฏิบัติตามเงื่อนไขรวม ๒๐ ข้อ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

อนุมัติ

นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน

รมว.ทส.

20 มี.ค. 2568

(นางสาวปริญญ์ เกราะแก้ว)

ผู้อำนวยการกองกฎหมาย

๒๖ มี.ค. ๒๕๖๘

(นางณณานิษฐ์ รักสีจิด)

(นายจตุพร บุรุษพัฒน์)

ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม



รอง ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านทรัพยากรธรรมชาติ
เลขรับ 6817
วันที่ 9 ธ.ค. 2567
เวลา 13.15 น.

กองกฎหมาย
เลขรับ 4584
วันที่ 15 ธ.ค. 2567
เวลา 9.32 น.

สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เลขรับ 31112
วันที่ 15 ธ.ค. 2567
เวลา 11.29 น.

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กรมป่าไม้ กองการอนุญาต โทร./โทรสาร ๐ ๒๕๓๙ ๙๕๖๗

ที่ ทส ๑๖๐๒.๔๕/

๒๑ ๖ ๔๔

วันที่ ๕

ธันวาคม

๒๕๖๗

เรื่อง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ขอใช้พื้นที่ภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าเทือกเขาแก้ว ป่าคลองเขาล่อน และป่าคลองปอม เพื่อก่อสร้างและบำรุงรักษาระบบโครงข่ายไฟฟ้า ๒๓๐ กิโลโวลต์ คลองแฉะ - สตูล (ช่วงที่ ๑) (ช่วงปรับแก้ทิศทางและแนวเขตรบบโครงข่ายไฟฟ้า) ท้องที่จังหวัดสงขลา
เรียน ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เรื่องเดิม

จังหวัดสงขลา ได้ส่งเรื่องราวคำขอของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ขอใช้พื้นที่ภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าเทือกเขาแก้ว ป่าคลองเขาล่อน และป่าคลองปอม เพื่อก่อสร้างและบำรุงรักษาระบบโครงข่ายไฟฟ้า ๒๓๐ กิโลโวลต์ คลองแฉะ - สตูล (ช่วงที่ ๑) (ช่วงปรับแก้ทิศทางและแนวเขตรบบโครงข่ายไฟฟ้า) ท้องที่ตำบลท่าชะมวง ตำบลเขาพระ อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา เนื้อที่ ๙๒ ไร่ ๒ งาน ๕๖ ตารางวา ให้กรมป่าไม้พิจารณา

ข้อเท็จจริง

กรมป่าไม้ ได้ตรวจสอบและพิจารณาแล้ว ขอเรียนดังนี้

๑. จังหวัดสงขลา ได้รายงานผลการตรวจสอบสภาพป่า และบันทึกการตรวจสอบเพิ่มเติมฉบับลงวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗ ปรากฏว่าพื้นที่ที่ขออนุญาตอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าเทือกเขาแก้ว ป่าคลองเขาล่อน และป่าคลองปอม ท้องที่ตำบลท่าชะมวง ตำบลเขาพระ อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา เนื้อที่ ๙๒ ไร่ ๒ งาน ๕๖ ตารางวา ลักษณะภูมิประเทศเป็นเนินเขา สูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ ๘๐ - ๑๒๐ เมตร มีความลาดชัน ๒๕ - ๓๐ องศา ชนิดดินเป็นดินเหนียว ปนทราย และลูกรัง ไม่มีลำห้วยไหลผ่าน อยู่ในเขตชั้นคุณภาพลุ่มน้ำภาคใต้ ชั้นที่ ๓, ๔ และ ๕ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๓๒ อยู่ในเขตจำแนกการใช้ประโยชน์ทรัพยากรและที่ดินป่าไม้ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๐ และ ๑๗ มีนาคม ๒๕๓๕ เขตพื้นที่ป่าเพื่อการอนุรักษ์เพิ่มเติม (Zone C) เนื้อที่ ๖๕ ไร่ ๒ งาน ๐๗ ตารางวา และเขตพื้นที่ป่าเพื่อเศรษฐกิจ (Zone E) เนื้อที่ ๒๗ ไร่ ๔๙ ตารางวา ชนิดป่าเบญจพรรณ มีสภาพเป็นป่าเสื่อมโทรมโดยคิดเป็นร้อยละ ๙๙ ของพื้นที่ ได้ทำการสำรวจทั่วพื้นที่ ไม่มีไม้หวงห้ามที่มีลักษณะสมบูรณ์ที่มีขนาดความโตตั้งแต่ ๕๐ เซนติเมตรขึ้นไป ไม่เป็นพื้นที่ป่าซึ่งอยู่ระหว่างการใช้ศึกษา คำนวณทางวิชาการป่าไม้ ไม่ขัดกับมาตรการการใช้ที่ดินในพื้นที่ลุ่มน้ำ มาตรการการใช้ประโยชน์ในพื้นที่ป่าชายเลน และมาตรการการใช้ประโยชน์ทรัพยากรและที่ดินป่าไม้ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ไม่เป็นพื้นที่ที่ประกาศให้เป็นพื้นที่ชุ่มน้ำระดับนานาชาติ ระดับชาติ ระดับท้องถิ่น และพื้นที่ชุ่มน้ำที่มีความสำคัญระหว่างประเทศ หรือพื้นที่แกนกลาง (Core Area) ของพื้นที่สงวนชีวมณฑล ไม่อยู่ในเขตพื้นที่ป่าชายเลนอนุรักษ์ พื้นที่คุ้มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และพื้นที่ที่จะใช้มาตรการในการป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง ตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง หรือพื้นที่ที่เป็นระบบนิเวศและทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่มีความสำคัญและมีความโดดเด่นควรแก่การอนุรักษ์ ไม่ขัดกับมาตรการที่กำหนดในเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม ตามกฎกระทรวงหรือประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ไม่เป็นเขตอุทยานแห่งชาติ วนอุทยาน สวนพฤกษศาสตร์ สวนรุกขชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าหรือเขตห้ามล่าสัตว์ป่า หรือพื้นที่เตรียมการประกาศเป็นเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าหรือเขตห้ามล่าสัตว์ป่า ตามกฎหมายว่าด้วยสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า ไม่เป็นพื้นที่

สำเนาถูกต้อง

แหล่งข่าว...

แหล่งซากดึกดำบรรพ์ที่ขึ้นทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองซากดึกดำบรรพ์ ไม่เป็นพื้นที่เขตแหล่งแร่ เพื่อการทำเหมืองตามกฎหมายว่าด้วยแร่ ไม่เป็นพื้นที่ป่าชุมชนตามกฎหมายว่าด้วยป่าชุมชน และไม่เป็นพื้นที่ปลูกสร้างสวนป่าของรัฐ ได้แจ้งสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าชะเมวง และสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระเพื่อทราบแล้ว ผู้ตรวจสอบสภาพป่า ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา และผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๓ (สงขลา) มีความเห็นว่า เห็นควรอนุญาต

๒. กรณีพื้นที่ขออนุญาตติดอยู่ในเขตป่าเพื่อการอนุรักษ์เพิ่มเติม (Zone C) ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๐ และ ๑๗ มีนาคม ๒๕๓๕ ซึ่งสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้มีหนังสือ ที่ ทส ๑๐๐๙.๗/๕๙๔๘ ลงวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๗ แจ้งว่า คณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการพลังงาน พิจารณาในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ คณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ มีมติให้ความเห็นชอบรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นโครงการระบบโครงข่ายไฟฟ้า ๒๓๐ กิโลโวลต์ คลองแฉะ - สตูล (ส่วนที่พาดผ่านพื้นที่ป่าอนุรักษ์เพิ่มเติม) ตั้งอยู่ที่อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย โดยให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด

๓. คณะกรรมการพิจารณาการใช้ประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ได้พิจารณาในการประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๗ และมีมติที่ประชุมเห็นชอบให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยใช้พื้นที่ภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าเทือกเขาแก้ว ป่าคลองเขื่อน และป่าคลองปอม เพื่อก่อสร้างและบำรุงรักษาระบบโครงข่ายไฟฟ้า ๒๓๐ กิโลโวลต์ คลองแฉะ - สตูล (ช่วงที่ ๑) (ช่วงปรับแก้ทิศทางและแนวเขตระบบโครงข่ายไฟฟ้า) ท้องที่ตำบลท่าชะเมวง ตำบลเขาพระ อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา เนื้อที่ ๙๒ ไร่ ๒ งาน ๕๖ ตารางวา มีกำหนดระยะเวลาจนกว่าจะหมดความจำเป็น ตามความในมาตรา ๑๓/๑ แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยมาตรา ๗ แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยให้ปฏิบัติตามเงื่อนไขรวม ๒๐ ข้อ

๔. กรณีพื้นที่อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ซึ่งอยู่ในเขตจำแนกการใช้ประโยชน์ทรัพยากรและที่ดินป่าไม้ เขตพื้นที่ป่าเพื่อการอนุรักษ์เพิ่มเติม (Zone C) ตามนัยมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๐ และ ๑๗ มีนาคม ๒๕๓๕ เนื้อที่ ๖๕ ไร่ ๒ งาน ๐๗ ตารางวา จะต้องได้รับอนุมัติจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามนัยมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๓๗

ข้อกฎหมาย

๑. มาตรา ๑๓/๑ แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยมาตรา ๗ แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๙

๒. ระเบียบคณะกรรมการพิจารณาการใช้ประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไขในการใช้พื้นที่เป็นสถานที่ปฏิบัติงาน หรือเพื่อประโยชน์อย่างอื่นของส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๕

๓. มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๓๗ อนุมัติในหลักการให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ปัจจุบันได้โอนมาเป็นของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) เป็นผู้อนุญาตให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์การของรัฐเข้าทำประโยชน์หรืออยู่อาศัยภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติที่กำหนดให้เป็นพื้นที่ป่าเพื่อการอนุรักษ์เพิ่มเติม (ปรับปรุงโดยมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๓๘ และทบทวนโดยมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๓๘)

สำเนาถูกต้อง

๔. มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ เรื่อง ขอบทวนมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๖ เรื่อง การดำเนินโครงการใด ๆ ของหน่วยงานของรัฐที่มีความจำเป็นจะต้องเข้าใช้ประโยชน์ในพื้นที่ป่า เห็นชอบการทบทวนมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๖ ตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอ “ในการดำเนินการดำเนินโครงการใด ๆ ของหน่วยงานของรัฐมีความจำเป็นจะต้องเข้าใช้ประโยชน์ในพื้นที่ป่าและจะต้องมีการปลูกป่าทดแทนเพื่อการอนุรักษ์หรือรักษาสภาพแวดล้อมของพื้นที่ด้วย ให้สำนักงบประมาณพิจารณาจัดสรร/อนุมัติงบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการปลูกป่าทดแทนให้กับหน่วยงานของรัฐ เจ้าของโครงการหรือหน่วยงานของรัฐเป็นผู้ดำเนินการปลูกป่าตามเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติกำหนด โดยถือเป็นค่าใช้จ่ายส่วนหนึ่งของโครงการนั้น ๆ ด้วย...

๔.๑ กำหนดเงื่อนไขการปลูกป่าทดแทน...

(๑) ในเขตพื้นที่เขตป่าเพื่อเกษตรกรรม (โซน A) เขตพื้นที่ป่าเศรษฐกิจ (โซน E) ป่าตามมาตรา ๔ (๑) แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔ และป่าที่คณะรัฐมนตรีมีมติให้รักษาไว้เป็นสมบัติของชาติ ต้องปลูกป่าทดแทน จำนวน ๑ เท่า ของพื้นที่ที่ได้รับอนุญาต

(๒) ในเขตพื้นที่จำแนกไว้เป็นป่าเพื่อการอนุรักษ์เพิ่มเติม (โซน C) ต้องปลูกป่าทดแทนจำนวน ๒ เท่า ของพื้นที่ที่ได้รับอนุญาต”

ความเห็นของกรมป่าไม้

กรมป่าไม้ ได้พิจารณาคำขออนุญาตและเอกสารประกอบคำขอ ตามแฟ้มที่แนบมาพร้อมนี้จำนวน ๑ แฟ้ม แล้วเห็นว่า เรื่องนี้มีข้อมูลอยู่ในหลักเกณฑ์ที่สามารถพิจารณาอนุญาตได้ตามระเบียบ กฎหมาย มติคณะรัฐมนตรี และนโยบายที่เกี่ยวข้อง ประกอบกับคณะกรรมการพิจารณาการใช้ประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ได้พิจารณาในการประชุม ครั้งที่ ๙/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๗ และมีมติเห็นชอบให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ใช้พื้นที่ภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าเทือกเขาแก้ว ป่าคลองเขาล่อน และป่าคลองปอม เพื่อก่อสร้างและบำรุงรักษาระบบโครงข่ายไฟฟ้า ๒๓๐ กิโลโวลต์ คลองแฉะ - สตูล (ช่วงที่ ๑) (ช่วงปรับแก้ทิศทางและแนวเขตรบบโครงข่ายไฟฟ้า) ท้องที่ตำบลท่าชะมวง ตำบลเขาพระ อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา เนื้อที่ ๙๒ ไร่ ๒ งาน ๕๖ ตารางวา มีกำหนดระยะเวลาจนกว่าจะหมดความจำเป็น ตามความในมาตรา ๑๓/๑ แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๓ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยมาตรา ๗ แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๕ และให้ปฏิบัติตามเงื่อนไขรวม ๒๐ ข้อ แต่เนื่องจากพื้นที่ที่ขออนุญาตบางส่วนอยู่ในเขตพื้นที่ป่าเพื่อการอนุรักษ์เพิ่มเติม (Zone C) ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๐ และ ๑๗ มีนาคม ๒๕๓๕ เนื้อที่ ๖๕ ไร่ ๒ งาน ๐๗ ตารางวา จะต้องได้รับอนุมัติจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามนัยมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๓๗ ดังนั้น จึงเห็นควรนำเรียนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติตามนัยมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๓๗ ให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ใช้พื้นที่ภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าเทือกเขาแก้ว ป่าคลองเขาล่อน และป่าคลองปอม เพื่อก่อสร้างและบำรุงรักษาระบบโครงข่ายไฟฟ้า ๒๓๐ กิโลโวลต์ คลองแฉะ - สตูล (ช่วงที่ ๑) (ช่วงปรับแก้ทิศทางและแนวเขตรบบโครงข่ายไฟฟ้า) ท้องที่ตำบลท่าชะมวง ตำบลเขาพระ อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา ซึ่งอยู่ในเขตพื้นที่ป่าเพื่อการอนุรักษ์เพิ่มเติม (Zone C) ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๐ และ ๑๗ มีนาคม ๒๕๓๕ เนื้อที่ ๖๕ ไร่ ๒ งาน ๐๗ ตารางวา มีกำหนด

สำเนาถูกต้อง

ระยะเวลา...

ระยะเวลาจนกว่าจะหมดความจำเป็น โดยให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยปฏิบัติตามเงื่อนไขรวม ๒๐ ข้อ
ที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา หากเห็นชอบ ขอให้โปรดนำเรียนรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

(นายสุพจน์ ภูริตบโอภา)
รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมป่าไม้

เรียน ผอ. กกม.
☐ พิจารณาดำเนินการ
☐ เพื่อทราบ
☒ เพื่อตรวจสอบเสนอ
☐

(Anu)

(นางอรนุช หล่อเพ็ญศรี)
รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านทรัพยากรธรรมชาติ

18 ธ.ค. 2567

เรียน ผอ. กกม. กท. ๗๗
☒ เพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการ
☐ เพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติ
☐ เพื่อโปรดทราบ
☐

๑๖ ธ.ค. ๖๗
(นางสาวปรียาภรณ์ เกราะแก้ว)
ผู้อำนวยการกองกฎหมาย

เรียน นางสาวปรียาภรณ์ เกราะแก้ว
☒ เพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการ
☐ เพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติ
☐ เพื่อโปรดทราบ
☐

๑๙ ธ.ค. ๖๗

(นางจิระพรรณ สว่าง)
นิติกรชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการส่วนกฎหมาย

สำเนาถูกต้อง

(นางจิระพรรณ สว่าง)
นิติกรชำนาญการพิเศษ

เงื่อนไขแนบท้ายประกาศกรมป่าไม้

ให้ส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐ ที่ได้เข้าใช้ประโยชน์ภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ตามประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง กำหนดบริเวณพื้นที่ให้ส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐ เข้าใช้ประโยชน์ภายในเขต ป่าสงวนแห่งชาติ ฉบับที่..... ลงวันที่..... เดือน..... พ.ศ..... ปฏิบัติตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้

๑. ต้องไม่กระทำการหรือยินยอมให้ตัวแทน คนงาน หรือลูกจ้าง กระทำการหรือละเว้น กระทำการใด ๆ ให้เป็นการเสื่อมเสียแก่สภาพป่าไม้หรือของป่านอกเขตพื้นที่ที่ประกาศกำหนด หากมีการ กระทำผิดกฎหมาย ผู้ใช้พื้นที่ต้องรับโทษตามที่กฎหมายบัญญัติไว้สำหรับความผิดนั้นด้วย

๒. ต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยป่าสงวนแห่งชาติ กฎหมายว่าด้วยป่าไม้ กฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนกฎกระทรวง ข้อกำหนด ประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับ หรือเงื่อนไข ซึ่งออกตามกฎหมายดังกล่าว ทั้งที่ใช้อยู่ในขณะนี้และที่จะ ประกาศใช้บังคับต่อไป ซึ่งทางราชการได้แจ้งให้ทราบเพื่อปฏิบัติแล้ว

๓. ต้องจัดทำหลักเขตหรือเครื่องหมาย เป็นการแสดงแนวเขตพื้นที่ที่ได้ประกาศไว้ทุกด้านให้เห็น ได้อย่างชัดเจน สำหรับกรณีพื้นที่ที่ไม่มีแนวเขตชัดเจน ให้ปลูกต้นไม้ชนิดพันธุ์ท้องถิ่นที่เหมาะสมเป็นแนวเขตให้ชัดเจน และต้องจัดทำป้ายถาวร ติดไว้ใกล้เส้นทาง ณ จุดที่ผ่านเข้าพื้นที่ที่ได้ประกาศให้เห็นได้ชัดเจน ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๒๐x๒๔๐ เซนติเมตร โดยระบุข้อความไว้ที่ป้ายว่า “กรมป่าไม้ อนุญาตให้ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เข้าใช้ประโยชน์ภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าเทือกเขาแก้ว ป่าคลองเขาล่อน และป่าคลองปอม ท้องที่ตำบล ท่าชะมวง ตำบล เขาพระ อำเภอ รัตภูมิ จังหวัด สงขลา แห่งนี้ ตามกฎหมายว่าด้วยป่าสงวนแห่งชาติแล้ว เพื่อก่อสร้างและบำรุงรักษาระบบโครงข่ายไฟฟ้า ๒๓๐ กิโลวัตต์ คลองแงะ – สตูล (ช่วงที่ ๑) (ช่วงปรับแก้ทิศทาง และแนวเขตระบบโครงข่ายไฟฟ้า) เนื้อที่ ๙๒ ไร่ ๒ งาน ๕๖ ตารางวา ตั้งแต่วันที่..... เดือน..... พ.ศ. ๒๕๖๓ จนกว่าจะหมดความจำเป็น” ให้แล้วเสร็จ ภายในกำหนด ๓๐ วันนับจากวันที่ได้รับประกาศ

๔. ต้องใช้พื้นที่ตามประกาศและเป็นไปตามวัตถุประสงค์หรือกิจการที่ขอใช้เท่านั้น จะนำไปใช้ในวัตถุประสงค์หรือกิจการอื่นมิได้

หากมีความประสงค์จะก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างถาวร หรือมีแผนจะดำเนินกิจการใด ๆ เพิ่มเติม ในพื้นที่ที่ประกาศ ต้องแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้กรมทราบ และให้อธิบดีให้ความเห็นชอบก่อน

๕. ต้องยินยอมให้เจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขการใช้พื้นที่ที่ประกาศได้ ในวัน และเวลาราชการ และผู้ใช้พื้นที่ต้องเป็นผู้นำตรวจ หากผู้ใช้พื้นที่ไม่สามารถนำเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ ด้วยตนเองได้ ต้องมอบอำนาจเป็นหนังสือให้ผู้อื่นเป็นผู้ดำเนินการแทน โดยผู้ใช้พื้นที่หรือผู้รับมอบอำนาจ จะต้องอำนวยความสะดวกตามควรแก่กรณี และให้ปฏิบัติตามที่เจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจได้ส่งเป็นหนังสือให้ปฏิบัติ เพื่อให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้

๖. ต้องคอยสอดส่องตรวจตราระมัดระวังมิให้มีการบุกรุกในพื้นที่ที่ประกาศ ถ้ามีการกระทำ อันเป็นความผิดตามกฎหมายว่าด้วยป่าสงวนแห่งชาติ กฎหมายว่าด้วยป่าไม้ หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ผู้ใช้พื้นที่ ต้องแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบทันที หากเจ้าหน้าที่ตรวจพบมีความเสียหายเกิดขึ้นโดยที่ผู้ใช้พื้นที่ควรจะทราบ แต่ละเลยมิได้แจ้งให้ทราบ ผู้ใช้พื้นที่จะต้องรับผิดชอบด้วย และต้องมีการดำเนินการฟื้นฟู ดูแล บำรุงรักษาพื้นที่ ให้กลับคืนมาดังเดิมให้มากที่สุด

กรณี ถ้ามีการกระทำอันเป็นความผิดตามกฎหมายข้างต้น ให้ผู้ใช้พื้นที่แจ้งเจ้าหน้าที่ตามกฎหมาย พร้อมหลักฐานยืนยันการแจ้งที่ชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษรหรือวิธีการอื่นใด และหากเจ้าหน้าที่ตรวจพบว่า มีความเสียหายเกิดขึ้นโดยที่ผู้ใช้พื้นที่ควรจะทราบ แต่ละเลยมิได้แจ้งให้ทราบ ผู้ใช้พื้นที่จะต้องรับผิดชอบด้วย

๗. ต้องดำเนินการเอง ในกรณีที่จำเป็นอาจมอบหมายให้ผู้อื่นผู้ใดเป็นผู้ดำเนินการแทนได้ แต่ถ้าเกิดความเสียหายใดๆ ขึ้น ผู้ใช้พื้นที่ต้องรับผิดชอบในฐานะเป็นผู้ดำเนินการเองทั้งสิ้น

๘. ในกรณีที่กรมมีความจำเป็นต้องใช้พื้นที่ดังกล่าวบางส่วน หรือทั้งหมด ผู้ใช้พื้นที่ต้องยินยอม ให้ยกเลิกการใช้พื้นที่ที่ประกาศได้โดยไม่เรียกร้องค่าชดเชยหรือค่าเสียหายใดๆ ทั้งสิ้น ซึ่งกรมจะแจ้งให้ ผู้ใช้พื้นที่ทราบก่อนไม่น้อยกว่า ๑๘๐ วัน และผู้ใช้พื้นที่ต้องเคลื่อนย้ายทรัพย์สินหรือสิ่งก่อสร้างออกจากพื้นที่ ที่ประกาศให้เสร็จสิ้นภายใน ๙๐ วัน นับจากวันที่กรมระบุวันที่จะเข้าใช้พื้นที่ดังกล่าวนั้น หรือมอบให้กรมดูแลต่อไป

๙. เมื่อครบกำหนดอายุการให้ใช้พื้นที่ตามประกาศฉบับนี้หรือถูกยกเลิกการให้ใช้พื้นที่ ที่ประกาศ ให้ผู้ใช้พื้นที่เคลื่อนย้ายทรัพย์สินหรือสิ่งก่อสร้างของผู้ใช้พื้นที่ออกจากพื้นที่ที่ประกาศให้เสร็จสิ้น ภายใน ๙๐ วัน นับแต่วันที่ครบอายุหรือวันที่ถูกยกเลิกการให้ใช้พื้นที่

๑๐. หากผู้ใช้พื้นที่ไม่ดำเนินการตามวัตถุประสงค์นับแต่วันที่ได้ประกาศเกินกว่า ๓ ปี จะถือว่า ไม่ประสงค์ที่จะใช้ประโยชน์อีกต่อไป ทั้งนี้ หากยังมีความจำเป็นที่จะใช้อยู่ขอให้ชี้แจงเหตุผลด้วย

๑๑. ต้องรายงานผลการปฏิบัติตามเงื่อนไข ภายใน ๑๘๐ วัน นับจากวันที่ได้รับประกาศ หากไม่สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จ ผู้ใช้พื้นที่ต้องทำหนังสือชี้แจงเหตุผลความจำเป็น และให้ขยายระยะเวลา ออกไปอีก ๑๘๐ วัน หลังจากนั้นให้รายงานผลการปฏิบัติตามเงื่อนไขเป็นประจำทุกปีในตลอดระยะเวลาที่ใช้พื้นที่

๑๒. ให้ผู้ใช้พื้นที่จัดสรรงบประมาณ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการปลูกป่าทดแทนเพื่อการอนุรักษ์ หรือรักษาสภาพแวดล้อมของพื้นที่ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๖ และเมื่อวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ หรือบออื่น ๆ

๑๓. กรณีการดำเนินการตามโครงการที่ใช้พื้นที่ไม่เต็มจำนวนพื้นที่ที่ให้ใช้ หรือเมื่อได้ตรวจสอบ แล้วเห็นว่า มีพื้นที่ที่ไม่จำเป็นต้องใช้ประโยชน์อีกต่อไป ผู้ใช้พื้นที่ต้องคืนพื้นที่ดังกล่าวให้กรมทันที

๑๔. หากเกิดปัญหาการร้องเรียนอันเกี่ยวเนื่องจากวัตถุประสงค์หรือกิจการที่ใช้ใช้พื้นที่ ผู้ใช้พื้นที่ ต้องดำเนินการแก้ไขปัญหานั้นทันที และหากตรวจสอบพบว่ามีเหตุอันเชื่อได้ว่าก่อให้เกิดผลกระทบและความเสียหาย อย่างร้ายแรง ให้พักใช้การใช้พื้นที่ตามระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

๑๕. ผู้ใช้พื้นที่ควรให้ความร่วมมือกับชุมชนโดยรอบพื้นที่ตามสมควรแก่กรณี บำรุงดูแลรักษา สภาพป่า ป่าป้องกันและควบคุมไฟป่าในบริเวณที่ได้ประกาศ และบริเวณติดต่อใกล้เคียงตามความเหมาะสม

๑๖. ผู้ใช้พื้นที่ต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการ ติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่กำหนดไว้ในรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น ตามมติ คณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการพลังงาน ได้พิจารณา ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ อย่างเคร่งครัด

๑๗. ผู้ใช้พื้นที่ต้องเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในการดูแลรักษาป่า และสนับสนุนการปฏิบัติงาน ตามภารกิจของกรมป่าไม้ และสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๑๘. หากกรมหรือหน่วยงานที่อธิบดีกำหนด ออกไปตรวจสอบการดำเนินการตามเงื่อนไข แล้วพบว่าผู้ใช้พื้นที่ไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขอันอาจเป็นการเสียหายอย่างร้ายแรง ขอสงวนสิทธิที่จะระงับการอนุญาต และไม่พิจารณาการอนุญาตในครั้งต่อไป

๑๙. หากผู้ใช้พื้นที่ไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขในประกาศจนเกิดความเสียหายขึ้น และเมื่อเจ้าหน้าที่แจ้งให้ผู้ใช้พื้นที่ทราบและปฏิบัติตามเงื่อนไขแล้วยังไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขตามเวลาที่เจ้าหน้าที่กำหนด อธิบดีอาจสั่งพักการให้ใช้พื้นที่หรืออธิบดีโดยคณะกรรมการพิจารณาการใช้ประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ สั่งยกเลิกการให้ใช้พื้นที่ที่ประกาศให้เข้าใช้ประโยชน์ภายในเขตพื้นที่เสียก็ได้ โดยผู้ใช้พื้นที่จะฟ้องเรียกค่าเสียหายในกรณีใด ๆ ก็ได้

๒๐. เงื่อนไขอื่น ๆ (ถ้ามี)

(ลงชื่อ).....ผู้อนุญาต

(.....)

(ลงชื่อ).....ผู้ใช้พื้นที่

(.....)

เพื่อใช้ในการพัฒนาระบบเท่านั้น



สำเนาฉบับ บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กรมป่าไม้ กองการอนุญาต โทร./โทรสาร ๐ ๒๕๗๙ ๙๕๖๗

ที่ ทส ๑๖๐๒.๔๕/

๒๑ ๖ ๕๕

วันที่

๕

ธันวาคม

๒๕๖๗

เรื่อง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ขอใช้พื้นที่ภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าเทือกเขาแก้ว ป่าคลองเขาล่อน และป่าคลองปอม เพื่อก่อสร้างและบำรุงรักษาระบบโครงข่ายไฟฟ้า ๒๓๐ กิโลโวลต์ คลองแฉะ - สตูล (ช่วงที่ ๑) (ช่วงปรับแก้ทิศทางและแนวเขตระบบโครงข่ายไฟฟ้า) ท้องที่จังหวัดสงขลา
เรียน ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

รับ ร.ค. ๒๕๖๗

เรื่องเดิม

จังหวัดสงขลา ได้ส่งเรื่องราวคำขอของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ขอใช้พื้นที่ภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าเทือกเขาแก้ว ป่าคลองเขาล่อน และป่าคลองปอม เพื่อก่อสร้างและบำรุงรักษาระบบโครงข่ายไฟฟ้า ๒๓๐ กิโลโวลต์ คลองแฉะ - สตูล (ช่วงที่ ๑) (ช่วงปรับแก้ทิศทางและแนวเขตระบบโครงข่ายไฟฟ้า) ท้องที่ตำบลท่าชะมวง ตำบลเขาพระ อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา เนื้อที่ ๙๒ ไร่ ๒ งาน ๕๖ ตารางวา ให้กรมป่าไม้พิจารณา

ข้อเท็จจริง

กรมป่าไม้ ได้ตรวจสอบและพิจารณาแล้ว ขอเรียนดังนี้

๑. จังหวัดสงขลา ได้รายงานผลการตรวจสอบสภาพป่า และบันทึกการตรวจสอบเพิ่มเติมฉบับลงวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗ ปรากฏว่าพื้นที่ที่ขออนุญาตอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าเทือกเขาแก้ว ป่าคลองเขาล่อน และป่าคลองปอม ท้องที่ตำบลท่าชะมวง ตำบลเขาพระ อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา เนื้อที่ ๙๒ ไร่ ๒ งาน ๕๖ ตารางวา ลักษณะภูมิประเทศเป็นเนินเขา สูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ ๘๐ - ๑๒๐ เมตร มีความลาดชัน ๒๕ - ๓๐ องศา ชนิดดินเป็นดินเหนียว ปนทราย และลูกรัง ไม่มีลำห้วยไหลผ่าน อยู่ในเขตชั้นคุณภาพลุ่มน้ำภาคใต้ ชั้นที่ ๓, ๔ และ ๕ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๓๒ อยู่ในเขตจำแนกการใช้ประโยชน์ทรัพยากรและที่ดินป่าไม้ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๐ และ ๑๗ มีนาคม ๒๕๓๕ เขตพื้นที่ป่าเพื่อการอนุรักษ์เพิ่มเติม (Zone C) เนื้อที่ ๖๕ ไร่ ๒ งาน ๐๗ ตารางวา และเขตพื้นที่ป่าเพื่อเศรษฐกิจ (Zone E) เนื้อที่ ๒๗ ไร่ ๔๙ ตารางวา ชนิดป่าเบญจพรรณ มีสภาพเป็นป่าเสื่อมโทรมโดยคิดเป็นร้อยละ ๙๙ ของพื้นที่ ได้ทำการสำรวจทั่วพื้นที่ ไม่มีไม้หวงห้ามที่มีลักษณะสมบูรณ์ที่มีขนาดความโตตั้งแต่ ๕๐ เซนติเมตรขึ้นไป ไม่เป็นพื้นที่ป่าซึ่งอยู่ระหว่างการใช้ศึกษา คำนวณทางวิชาการป่าไม้ ไม่ขัดกับมาตรการการใช้ที่ดินในพื้นที่ลุ่มน้ำ มาตรการการใช้ประโยชน์ในพื้นที่ป่าชายเลน และมาตรการการใช้ประโยชน์ทรัพยากรและที่ดินป่าไม้ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ไม่เป็นพื้นที่ที่ประกาศให้เป็นพื้นที่ชุ่มน้ำระดับนานาชาติ ระดับชาติ ระดับท้องถิ่น และพื้นที่ชุ่มน้ำที่มีความสำคัญระหว่างประเทศ หรือพื้นที่แกนกลาง (Core Area) ของพื้นที่สงวนชีวมณฑล ไม่อยู่ในเขตพื้นที่ป่าชายเลนอนุรักษ์ พื้นที่คุ้มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และพื้นที่ที่จะใช้มาตรการในการป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง ตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง หรือพื้นที่ที่เป็นระบบนิเวศและทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่มีความสำคัญและมีความโดดเด่นควรแก่การอนุรักษ์ ไม่ขัดกับมาตรการที่กำหนดในเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม ตามกฎกระทรวงหรือประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ไม่เป็นเขตอุทยานแห่งชาติ วนอุทยาน สวนพฤกษศาสตร์ สวนรุกขชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าหรือเขตห้ามล่าสัตว์ป่า หรือพื้นที่เตรียมการประกาศเป็นเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าหรือเขตห้ามล่าสัตว์ป่า ตามกฎหมายว่าด้วยสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า ไม่เป็นพื้นที่

แหล่งซาก...

แหล่งซากดึกดำบรรพ์ที่ขึ้นทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองซากดึกดำบรรพ์ ไม่เป็นพื้นที่เขตแหล่งแร่ เพื่อการทำเหมืองตามกฎหมายว่าด้วยแร่ ไม่เป็นพื้นที่ป่าชุมชนตามกฎหมายว่าด้วยป่าชุมชน และไม่เป็นพื้นที่ปลูกสร้างสวนป่าของรัฐ ได้แจ้งสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าชะมวง และสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระเพื่อทราบแล้ว ผู้ตรวจสอบสภาพป่า ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา และผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๓ (สงขลา) มีความเห็นว่า เห็นควรอนุญาต

๒. กรณีพื้นที่ขออนุญาตติดอยู่ในเขตป่าเพื่อการอนุรักษ์เพิ่มเติม (Zone C) ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๐ และ ๑๗ มีนาคม ๒๕๓๕ ซึ่งสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้มีหนังสือ ที่ ทส ๑๐๐๙.๗/๕๔๔๘ ลงวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๗ แจ้งว่า คณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการพลังงาน พิจารณาในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ คณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ มีมติให้ความเห็นชอบรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นโครงการระบบโครงข่ายไฟฟ้า ๒๓๐ กิโลโวลต์ คลองแงะ - สตูล (ส่วนที่พาดผ่านพื้นที่ป่าอนุรักษ์เพิ่มเติม) ตั้งอยู่ที่อำเภอรัตนภูมิ จังหวัดสงขลา ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย โดยให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด

๓. คณะกรรมการพิจารณาการใช้ประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ได้พิจารณาในการประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๗ และมีมติที่ประชุมเห็นชอบให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ใช้พื้นที่ภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าเทือกเขาแก้ว ป่าคลองเขาส่อน และป่าคลองปอม เพื่อก่อสร้างและบำรุงรักษาระบบโครงข่ายไฟฟ้า ๒๓๐ กิโลโวลต์ คลองแงะ - สตูล (ช่วงที่ ๑) (ช่วงปรับแก้ทิศทางและแนวเขตรบบโครงข่ายไฟฟ้า) ท้องที่ตำบลท่าชะมวง ตำบลเขาพระ อำเภอรัตนภูมิ จังหวัดสงขลา เนื้อที่ ๙๒ ไร่ ๒ งาน ๕๖ ตารางวา มีกำหนดระยะเวลาจนกว่าจะหมดความจำเป็น ตามความในมาตรา ๑๓/๑ แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยมาตรา ๗ แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยให้ปฏิบัติตามเงื่อนไขรวม ๒๐ ข้อ

๔. กรณีพื้นที่อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ซึ่งอยู่ในเขตจำแนกการใช้ประโยชน์ทรัพยากรและที่ดินป่าไม้ เขตพื้นที่ป่าเพื่อการอนุรักษ์เพิ่มเติม (Zone C) ตามนัยมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๐ และ ๑๗ มีนาคม ๒๕๓๕ เนื้อที่ ๖๕ ไร่ ๒ งาน ๐๗ ตารางวา จะต้องได้รับอนุมัติจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามนัยมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๓๗

ข้อกฎหมาย

๑. มาตรา ๑๓/๑ แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยมาตรา ๗ แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๔

๒. ระเบียบคณะกรรมการพิจารณาการใช้ประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไขในการใช้พื้นที่เป็นสถานที่ปฏิบัติงาน หรือเพื่อประโยชน์อย่างอื่นของส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๕

๓. มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๓๗ อนุมัติในหลักการให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ปัจจุบันได้โอนมาเป็นของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) เป็นผู้อนุญาตให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์การของรัฐเข้าทำประโยชน์หรืออยู่อาศัยภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติที่กำหนดให้เป็นพื้นที่ป่าเพื่อการอนุรักษ์เพิ่มเติม (ปรับปรุงโดยมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๓๘) และทบทุนโดยมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๓๘)

๔. มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ เรื่อง ขอบทบทวนมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๖ เรื่อง การดำเนินโครงการใด ๆ ของหน่วยงานของรัฐที่มีความจำเป็นจะต้องเข้าใช้ประโยชน์ในพื้นที่ป่า เห็นชอบการทบทวนมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๖ ตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอ “ในกรณีการดำเนินโครงการใด ๆ ของหน่วยงานของรัฐมีความจำเป็นจะต้องเข้าใช้ประโยชน์ในพื้นที่ป่าและจะต้องมีการปลูกป่าทดแทนเพื่อการอนุรักษ์หรือรักษาสภาพแวดล้อมของพื้นที่ด้วย ให้สำนักงานประมาณพิจารณาจัดสรร/อนุมัติงบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการปลูกป่าทดแทนให้กับหน่วยงานของรัฐ เจ้าของโครงการหรือหน่วยงานของรัฐที่เป็นผู้ดำเนินการปลูกป่าตามเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติกำหนดโดยถือเป็นค่าใช้จ่ายส่วนหนึ่งของโครงการนั้น ๆ ด้วย...

๔.๑ กำหนดเงื่อนไขการปลูกป่าทดแทน...

(๑) ในเขตพื้นที่เขตป่าเพื่อเกษตรกรรม (โซน A) เขตพื้นที่ป่าเศรษฐกิจ (โซน E) ป่าตามมาตรา ๔ (๑) แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔ และป่าที่คณะรัฐมนตรีมีมติให้รักษาไว้เป็นสมบัติของชาติ ต้องปลูกป่าทดแทน จำนวน ๑ เท่า ของพื้นที่ที่ได้รับอนุญาต

(๒) ในเขตพื้นที่จำแนกไว้เป็นป่าเพื่อการอนุรักษ์เพิ่มเติม (โซน C) ต้องปลูกป่าทดแทนจำนวน ๒ เท่า ของพื้นที่ที่ได้รับอนุญาต”

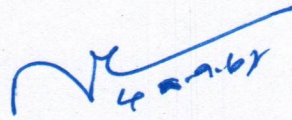
ความเห็นของกรมป่าไม้

กรมป่าไม้ ได้พิจารณาคำขออนุญาตและเอกสารประกอบคำขอ ตามแผนที่แนบมาพร้อมนี้จำนวน ๑ แผ่น แล้วเห็นว่า เรื่องนี้มีข้อมูลอยู่ในหลักเกณฑ์ที่สามารถพิจารณาอนุญาตได้ตามระเบียบ กฎหมาย มติคณะรัฐมนตรี และนโยบายที่เกี่ยวข้อง ประกอบกับคณะกรรมการพิจารณาการใช้ประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ได้พิจารณาในการประชุม ครั้งที่ ๙/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๗ และมีมติเห็นชอบให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ใช้พื้นที่ภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าเทือกเขาแก้ว ป่าคลองเขาล่อน และป่าคลองปอม เพื่อก่อสร้างและบำรุงรักษาระบบโครงข่ายไฟฟ้า ๒๓๐ กิโลโวลต์ คลองแฉะ - สตูล (ช่วงที่ ๑) (ช่วงปรับแก้ทิศทางและแนวเขตรบบโครงข่ายไฟฟ้า) ท้องที่ตำบลท่าชะมวง ตำบลเขาพระ อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา เนื้อที่ ๙๒ ไร่ ๒ งาน ๕๖ ตารางวา มีกำหนดระยะเวลาจนกว่าจะหมดความจำเป็น ตามความในมาตรา ๑๓/๑ แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยมาตรา ๗ แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๙ และให้ปฏิบัติตามเงื่อนไขรวม ๒๐ ข้อ แต่เนื่องจากพื้นที่ที่ขออนุญาตบางส่วนอยู่ในเขตพื้นที่ป่าเพื่อการอนุรักษ์เพิ่มเติม (Zone C) ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๐ และ ๑๗ มีนาคม ๒๕๓๕ เนื้อที่ ๖๕ ไร่ ๒ งาน ๐๗ ตารางวา จะต้องได้รับอนุมัติจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามนัยมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๓๗ ดังนั้น จึงเห็นควรนำเรียนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติตามนัยมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๓๗ ให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ใช้พื้นที่ภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าเทือกเขาแก้ว ป่าคลองเขาล่อน และป่าคลองปอม เพื่อก่อสร้างและบำรุงรักษาระบบโครงข่ายไฟฟ้า ๒๓๐ กิโลโวลต์ คลองแฉะ - สตูล (ช่วงที่ ๑) (ช่วงปรับแก้ทิศทางและแนวเขตรบบโครงข่ายไฟฟ้า) ท้องที่ตำบลท่าชะมวง ตำบลเขาพระ อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา ซึ่งอยู่ในเขตพื้นที่ป่าเพื่อการอนุรักษ์เพิ่มเติม (Zone C) ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๐ และ ๑๗ มีนาคม ๒๕๓๕ เนื้อที่ ๖๕ ไร่ ๒ งาน ๐๗ ตารางวา มีกำหนด

ระยะเวลา...

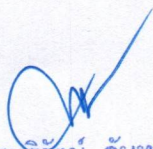
ระยะเวลาจนกว่าจะหมดความจำเป็น โดยให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยปฏิบัติตามเงื่อนไขรวม ๒๐ ข้อ
ที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา หากเห็นชอบ ขอให้โปรดนำเรียนรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ



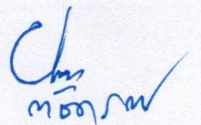
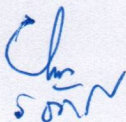
(นายสุพจน์ ภูรัตนโสภา)
รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมป่าไม้

เพื่อใช้ในการพัฒนาระบบเท่านั้น



(นายสุพจน์ จันทรเจริญ)

ฝ่ายอนุญาตใช้ประโยชน์ที่ดินป่าไม้ ผู้อำนวยการกองการอนุญาต
ภาคใต้



(นายประยุทธ์ เสี่ยวี่ยม)

นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ

ทำหน้าที่ผู้อำนวยการส่วนอนุญาตใช้ประโยชน์ที่ดินป่าไม้...ร่าง

“No Gift Policy ทส.โปร่งใสและเป็นธรรม”

11 ต.ค. 67...พิมพ์
.....ตรวจ

เงื่อนไขแนบท้ายประกาศกรมป่าไม้

ให้ส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐ ที่ได้เข้าใช้ประโยชน์ภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ตามประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง กำหนดบริเวณพื้นที่ให้ส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐ เข้าใช้ประโยชน์ภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ฉบับที่..... ลงวันที่..... เดือน..... พ.ศ..... ปฏิบัติตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้

๑. ต้องไม่กระทำการหรือยินยอมให้ตัวแทน คนงาน หรือลูกจ้าง กระทำการหรือละเว้น กระทำการใด ๆ ให้เป็นการเสื่อมเสียแก่สภาพป่าไม้หรือของป่านอกเขตพื้นที่ที่ประกาศกำหนด หากมีการกระทำผิดกฎหมาย ผู้ใช้พื้นที่ต้องรับโทษตามที่กฎหมายบัญญัติไว้สำหรับความผิดนั้นด้วย

๒. ต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยป่าสงวนแห่งชาติ กฎหมายว่าด้วยป่าไม้ กฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนกฎกระทรวง ข้อกำหนด ประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับ หรือเงื่อนไข ซึ่งออกตามกฎหมายดังกล่าว ทั้งที่ใช้อยู่ในขณะนี้และที่จะประกาศใช้บังคับต่อไป ซึ่งทางราชการได้แจ้งให้ทราบเพื่อปฏิบัติแล้ว

๓. ต้องจัดทำหลักเขตหรือเครื่องหมาย เป็นการแสดงแนวเขตพื้นที่ที่ได้ประกาศไว้ทุกด้านให้เห็นได้อย่างชัดเจน สำหรับกรณีพื้นที่ที่ไม่มีแนวเขตชัดเจน ให้ปลูกต้นไม้ชนิดพันธุ์ท้องถิ่นที่เหมาะสมเป็นแนวเขตให้ชัดเจน และต้องจัดทำป้ายถาวร ติดไว้ใกล้เส้นทาง ณ จุดที่ผ่านเข้าพื้นที่ที่ได้ประกาศให้เห็นได้ชัดเจน ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๒๐x๒๔๐ เซนติเมตร โดยระบุข้อความไว้ที่ป้ายว่า “กรมป่าไม้ อนุญาตให้ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เข้าใช้ประโยชน์ภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าเทือกเขาแก้ว ป่าคลองเขาล่อน และป่าคลองปอม ท้องที่ตำบลท่าชะมวง ตำบล เขาพระ อำเภอ รัตภูมิ จังหวัด สงขลา แห่งนี้ ตามกฎหมายว่าด้วยป่าสงวนแห่งชาติแล้ว เพื่อก่อสร้างและบำรุงรักษาระบบโครงข่ายไฟฟ้า ๒๓๐ กิโลวัตต์ คลองแฉะ – สตูล (ช่วงที่ ๑) (ช่วงปรับแก้ทิศทาง และแนวเขตระบบโครงข่ายไฟฟ้า) เนื้อที่ ๙๒ ไร่ ๒ งาน ๕๖ ตารางวา ตั้งแต่วันที่..... เดือน..... พ.ศ. ๒๕๖๗ จนกว่าจะหมดความจำเป็น” ให้แล้วเสร็จ ภายในกำหนด ๓๐ วันนับจากวันที่ได้รับประกาศ

๔. ต้องใช้พื้นที่ตามประกาศและเป็นไปตามวัตถุประสงค์หรือกิจการที่ขอใช้เท่านั้น จะนำไปใช้ในวัตถุประสงค์หรือกิจการอื่นมิได้

หากมีความประสงค์จะก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างถาวร หรือมีแผนจะดำเนินกิจการใด ๆ เพิ่มเติม ในพื้นที่ที่ประกาศ ต้องแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้กรมทราบ และให้อธิบดีให้ความเห็นชอบก่อน

๕. ต้องยินยอมให้เจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขการใช้พื้นที่ที่ประกาศได้ ในวัน และเวลาราชการ และผู้ใช้พื้นที่ต้องเป็นผู้นำตรวจ หากผู้ใช้พื้นที่ไม่สามารถนำเจ้าหน้าที่ตรวจสอบด้วยตนเองได้ ต้องมอบอำนาจเป็นหนังสือให้ผู้อื่นเป็นผู้ดำเนินการแทน โดยผู้ใช้พื้นที่หรือผู้รับมอบอำนาจ จะต้องอำนวยความสะดวกตามควรแก่กรณี และให้ปฏิบัติตามที่เจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจได้สั่งเป็นหนังสือให้ปฏิบัติ เพื่อให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้

๖. ต้องคอยสอดส่องตรวจตราระมัดระวังมิให้มีการบุกรุกในพื้นที่ที่ประกาศ ถ้ามีการกระทำอันเป็นความผิดตามกฎหมายว่าด้วยป่าสงวนแห่งชาติ กฎหมายว่าด้วยป่าไม้ หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ผู้ใช้พื้นที่ต้องแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบทันที หากเจ้าหน้าที่ตรวจพบว่ามีความเสียหายเกิดขึ้นโดยที่ผู้ใช้พื้นที่ควรจะทราบ แต่ละเลยมิได้แจ้งให้ทราบ ผู้ใช้พื้นที่จะต้องรับผิดชอบด้วย และต้องมีการดำเนินการฟื้นฟู ดูแล บำรุงรักษาพื้นที่ ให้กลับคืนมาดังเดิมให้มากที่สุด

กรณี ถ้ามีการกระทำอันเป็นความผิดตามกฎหมายข้างต้น ให้ผู้ใช้พื้นที่แจ้งเจ้าหน้าที่ตามกฎหมาย พร้อมหลักฐานยืนยันการแจ้งที่ชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษรหรือวิธีการอื่นใด และหากเจ้าหน้าที่ตรวจพบว่า มีความเสียหายเกิดขึ้นโดยที่ผู้ใช้พื้นที่ควรจะทราบ แต่ละเลยมิได้แจ้งให้ทราบ ผู้ใช้พื้นที่จะต้องรับผิดชอบด้วย

๗. ต้องดำเนินการเอง ในกรณีที่จำเป็นอาจมอบหมายให้ผู้อื่นผู้ใดเป็นผู้ดำเนินการแทนได้ แต่ถ้าเกิดความเสียหายใดๆ ขึ้น ผู้ใช้พื้นที่ต้องรับผิดชอบในฐานะเป็นผู้ดำเนินการเองทั้งสิ้น

๘. ในกรณีที่กรมมีความจำเป็นต้องใช้พื้นที่ดังกล่าวบางส่วน หรือทั้งหมด ผู้ใช้พื้นที่ต้องยินยอม ให้ยกเลิกการใช้พื้นที่ที่ประกาศได้โดยไม่เรียกร้องค่าชดเชยหรือค่าเสียหายใดๆ ทั้งสิ้น ซึ่งกรมจะแจ้งให้ ผู้ใช้พื้นที่ทราบก่อนไม่น้อยกว่า ๑๘๐ วัน และผู้ใช้พื้นที่ต้องเคลื่อนย้ายทรัพย์สินหรือสิ่งก่อสร้างออกจากพื้นที่ ที่ประกาศให้เสร็จสิ้นภายใน ๙๐ วัน นับจากวันที่กรมระบุวันที่จะเข้าใช้พื้นที่ดังกล่าวนั้น หรือมอบให้กรมดูแลต่อไป

๙. เมื่อครบกำหนดอายุการให้ใช้พื้นที่ตามประกาศฉบับนี้หรือถูกยกเลิกการให้ใช้พื้นที่ ที่ประกาศ ให้ผู้ใช้พื้นที่เคลื่อนย้ายทรัพย์สินหรือสิ่งก่อสร้างของผู้ใช้พื้นที่ออกจากพื้นที่ที่ประกาศให้เสร็จสิ้น ภายใน ๙๐ วัน นับแต่วันที่ครบอายุหรือวันที่ถูกยกเลิกการให้ใช้พื้นที่

๑๐. หากผู้ใช้พื้นที่ไม่ดำเนินการตามวัตถุประสงค์นับแต่วันที่ได้ประกาศเกินกว่า ๓ ปี จะถือว่า ไม่ประสงค์ที่จะใช้ประโยชน์อีกต่อไป ทั้งนี้ หากยังมีความจำเป็นที่จะให้อยู่ขอให้ชี้แจงเหตุผลด้วย

๑๑. ต้องรายงานผลการปฏิบัติตามเงื่อนไข ภายใน ๑๘๐ วัน นับจากวันที่ได้รับประกาศ หากไม่สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จ ผู้ใช้พื้นที่ต้องทำหนังสือชี้แจงเหตุผลความจำเป็น และให้ขยายระยะเวลา ออกไปอีก ๑๘๐ วัน หลังจากนั้นให้รายงานผลการปฏิบัติตามเงื่อนไขเป็นประจำทุกปีในตลอดระยะเวลาที่ใช้พื้นที่

๑๒. ให้ผู้ใช้พื้นที่จัดสรรงบประมาณ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการปลูกป่าทดแทนเพื่อการอนุรักษ์ หรือรักษาสภาพแวดล้อมของพื้นที่ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๖ และเมื่อวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ หรือบออื่น ๆ

๑๓. กรณีการดำเนินการตามโครงการที่ใช้พื้นที่ไม่เต็มจำนวนพื้นที่ที่ให้ใช้ หรือเมื่อได้ตรวจสอบ แล้วเห็นว่า มีพื้นที่ที่ไม่จำเป็นต้องใช้ประโยชน์อีกต่อไป ผู้ใช้พื้นที่ต้องคืนพื้นที่ดังกล่าวให้กรมทันที

๑๔. หากเกิดปัญหาการร้องเรียนอันเกี่ยวเนื่องจากวัตถุประสงค์หรือกิจการที่ใช้พื้นที่ ผู้ใช้พื้นที่ ต้องดำเนินการแก้ไขปัญหาในทันที และหากตรวจสอบพบว่ามีเหตุอันเชื่อได้ว่าก่อให้เกิดผลกระทบและความเสียหาย อย่างร้ายแรง ให้พักใช้การใช้พื้นที่ตามระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

๑๕. ผู้ใช้พื้นที่ควรให้ความร่วมมือกับชุมชนโดยรอบพื้นที่ตามสมควรแก่กรณี บำรุงดูแลรักษา สภาพป่า ป่าป้องกันและควบคุมไฟป่าในบริเวณที่ได้ประกาศ และบริเวณติดต่อใกล้เคียงตามความเหมาะสม

๑๖. ผู้ใช้พื้นที่ต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการ ติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่กำหนดไว้ในรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น ตามมติ คณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการพลังงาน ได้พิจารณา ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ อย่างเคร่งครัด

๑๗. ผู้ใช้พื้นที่ต้องเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในการดูแลรักษาป่า และสนับสนุนการปฏิบัติงาน ตามภารกิจของกรมป่าไม้ และสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๑๘. หากกรมหรือหน่วยงานที่อธิบดีกำหนด ออกไปตรวจสอบการดำเนินการตามเงื่อนไข แล้วพบว่าผู้ใช้พื้นที่ไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขอันอาจเป็นการเสียหายอย่างร้ายแรง ขอสงวนสิทธิที่จะระงับการอนุญาต และไม่พิจารณาการอนุญาตในครั้งต่อไป

๑๙. หากผู้ใช้พื้นที่ไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขในประกาศจนเกิดความเสียหายขึ้น และเมื่อเจ้าหน้าที่แจ้งให้ผู้ใช้พื้นที่ทราบและปฏิบัติตามเงื่อนไขแล้วยังไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามเงื่อนไขตามเวลาที่เจ้าหน้าที่กำหนด อธิบดีอาจสั่งพักการให้ใช้พื้นที่หรืออธิบดีโดยคณะกรรมการพิจารณาการใช้ประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ สั่งยกเลิกการให้ใช้พื้นที่ที่ประกาศให้เข้าใช้ประโยชน์ภายในเขตพื้นที่เสียก็ได้ โดยผู้ใช้พื้นที่จะฟ้องเรียก ค่าเสียหายในกรณีใด ๆ ก็ได้

๒๐. เงื่อนไขอื่น ๆ (ถ้ามี)

(ลงชื่อ).....ผู้อนุญาต

(.....)

(ลงชื่อ).....ผู้ใช้พื้นที่

(.....)

เพื่อใช้ในการพัฒนาระบบเท่านั้น